



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Burgos

ACUERDO de 1 de septiembre de 2026, de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Burgos, de aprobación definitiva de la modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento para cambio de clasificación de parte de una parcela de suelo no urbanizable común a suelo urbano consolidado en la ordenanza «Casco Antiguo U-2», en el término municipal de Salas de los Infantes (Burgos). Expte.: 95/23W.

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero: El Ayuntamiento aprobó inicialmente el expediente en fecha 28 de noviembre de 2024.

Segundo: En sesión plenaria de 27 de marzo de 2025 tuvo lugar su aprobación provisional.

Tercero: El Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital ha emitido informe técnico en fecha 28 de agosto de 2026.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero: La competencia para pronunciarse sobre la aprobación definitiva del expediente corresponde a la CTMAyU, conforme a lo establecido en el Art. 3.1 del Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León.

Segundo: Se propone un cambio de clasificación de parte de una parcela de suelo no urbanizable común (NUC), con referencia catastral 09341A503055200000RO y superficie total de 1.589 m², a suelo urbano consolidado (SUC) en la ordenanza «Casco Antiguo U-2 (CA-U2)» (249,94 m²) y viario público (324,41 m²). La superficie conjunta a incorporar al suelo urbano es de 574,35 m².

Tercero: Una vez expuesto el informe técnico del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital es analizado el expediente.

A la vista de la documentación aportada se observa que se han subsanado las deficiencias apreciadas por la Sección de Urbanismo del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Burgos en su informe de fecha 05/07/2024.

Se acredita que los terrenos propuestos cumplen los criterios para su consideración como suelo urbano consolidado.

Respecto a la calificación urbanística propuesta se califican los terrenos de suelo urbano consolidado en la ordenanza «Casco Antiguo U-2», aplicándose los parámetros de la ordenanza. Todo ello da cumplimiento a lo establecido en el artículo 127.3 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL).

De otro lado, una parte de dichos terrenos se incorporan al viario público, conformando un vial de 6m de sección (artículo 18.6 de la normativa de las NNSS) transversal a la calle Los Infantes que completa la malla urbana en esta zona de borde del suelo urbano, mejorando la accesibilidad y circulación (Art. 120.1.b del RUCyL).

Justificación del artículo 173 del RUCyL: se justifica el cálculo del aumento del volumen edificable y número de viviendas en aplicación de los parámetros establecidos en la ordenanza «Casco Antiguo U-2 (CA-U2)», no siendo necesaria la previsión de mayores reservas de dotaciones urbanísticas públicas.

Expuesto todo lo anterior, consta en el expediente informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos de fecha 29/05/2023, en el que se expresa lo siguiente:

«No obstante la parcela cuenta con un arbolado disperso en un número de ejemplares suficientes como para aportar valor paisajístico en el entorno que se encuentra. Por tanto de aprobarse su reclasificación de suelo rústico a urbano consolidado, se estima pertinente la integración de dicha vegetación natural en cualquier proyecto de urbanización, más si cabe tratándose de una parcela límite del casco urbano con el medio rústico, y por tanto importante en la transición de la interfaz urbana a dicho medio.»

A este respecto, a tenor de la superficie de la parcela que se incorpora al suelo urbano la mayor parte de la vegetación natural arbustiva, al norte de la parcela, no resulta afectada. No obstante, y en línea con las cautelas indicadas en el informe, se integrará la vegetación, en la medida de lo posible, en la futura urbanización.

A la vista de lo anterior se estima que procede aprobar la propuesta municipal, por lo que la CTMAyU considera adoptó el siguiente

ACUERDO:

Aprobar definitivamente la presente Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Salas de los Infantes, promovida por Manuel Rojo Blanco.

La presente aprobación se realiza al amparo de lo establecido en la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (Arts. 54 y ss.) y Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Arts.161 y ss.). Para su entrada en vigor, conforme a los artículos 60 y 61 de esta Ley, se procederá por esta Comisión a la oportuna publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.



Contra el presente Acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El recurso contencioso-administrativo se interpondrá, de conformidad con el Art. 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante la Sala de idéntica denominación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación del presente acuerdo o de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14.1 y 46, respectivamente, de la citada Ley 29/1998. Sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.

Burgos, 7 de septiembre de 2026.

El Secretario,

Fdo.: JUAN CARLOS VALDIVIELSO AUSÍN

V.º B.º

El Presidente,

Fdo.: ROBERTO SAIZ ALONSO



- Documentos cuyo contenido se publica a continuación:
 - Memoria Vinculante.
- Otros documentos que integran la Modificación aprobada, pero cuyo contenido no se publica:
 - Memoria Informática
 - Documentación Gráfica

Julio 2024

José Luis Miguel Angulo (1 de 1)
Firma digital
Fecha Firma: 19/12/2025
HASH: eec088a54888def4112104b74d5f4



Documento para Aprobación Inicial

MODIFICACIÓN PUNTUAL
NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES
DE SALAS DE LOS INFANTES (Burgos)

RECLASIFICACIÓN DE SUELO NO URBANIZABLE COMÚN
A SUELO URBANO CONSOLIDADO

Parcela catastral 09341A503055200000RO
Polígono 503, Parcela 5520 - Paraje CORRALITOS,
SALAS DE LOS INFANTES

APROBADO PROVISIONALMENTE POR EL AYUNTAMIENTO.
PLENO DE SALAS DE LOS INFANTES.
FECHA 27 DE MARZO DE 2025.
EL SECRETARIO.

APROBADO INICIALMENTE POR EL AYUNTAMIENTO.
PLENO DE SALAS DE LOS INFANTES.
FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.
EL SECRETARIO.

Firmado digitalmente por 13134066P MARIA LUZ GARCIA (R: B09462136)
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0432/PUESTO 1/42485/29032023115502, serialNumber=IDCES-13134066P, givenName=MARIA LUZ, sn=GARCIA DEL HOYO, cn=13134066P MARIA LUZ GARCIA (R: B09462136), 2.5.4.97=VATES-B09462136, o=G. DEL HOYO ARQUITECTOS SLP, c=ES
Fecha: 2024.07.10 18:08:25 +02'00'

Promotor: Don Manuel Rojo Blanco
Técnicos redactores: G. DEL HOYO ARQUITECTOS SLP

Cod. Validación: 9DKKGEYJWL CNL08M1DS455
https://sede.bocyl.es/boe/validar
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 34





MODIFICACIÓN PUNTUAL
NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES DE SALAS DE LOS INFANTES (Burgos)

RECLASIFICACIÓN DE SUELO NO URBANIZABLE COMÚN A SUELO URBANO CONSOLIDADO

ÍNDICE

1	MEMORIA INFORMATIVA	2
1.1	DATOS GENERALES	2
1.1.1	AUTOR DEL ENCARGO	2
1.1.2	AUTOR DE LA MODIFICACIÓN	2
1.2	ANTECEDENTES, OBJETO Y ALCANCE	2
1.2.1	ANTECEDENTES	2
1.2.2	OBJETO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL	4
1.2.3	ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL	5
1.3	JUSTIFICACIÓN DE LA FIGURA ADOPTADA	5
1.4	NORMATIVA APLICABLE	6
1.4.1	NORMATIVA URBANÍSTICA DE CARÁCTER ESTATAL	6
1.4.2	NORMATIVA URBANÍSTICA DE CARÁCTER REGIONAL	6
1.4.3	NORMATIVA URBANÍSTICA DE CARÁCTER LOCAL	7
1.5	ORDENANZAS Y ARTÍCULOS AFECTADOS	8
1.6	TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN	8
1.7	EMISIÓN DE INFORMES PREVIOS	8
1.8	SUSPENSIÓN DE LICENCIAS	10
1.9	DOCUMENTOS QUE FORMAN LA MODIFICACIÓN	10
2	MEMORIA VINCULANTE	11
2.1	JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA	11
2.1.1	CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN, ACREDITACIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO y ARGUMENTOS SOCIO-ECONÓMICOS	11
2.2	IDENTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DE LAS NN.SS. QUE SE ALTERAN	15
2.2.1	REDACCIÓN ACTUAL Y REDACCIÓN MODIFICADA	15
	RECLASIFICACIÓN DE SUELO NO URBANIZABLE COMÚN A SUELO URBANO CONSOLIDADO	15
A.	MODIFICACIÓN DEL PLANO 07 - CLASIFICACIÓN DEL SUELO DE SALAS DE LOS INFANTES	15
	MODIFICACIÓN DEL PLANO 09 - CALIFICACIÓN DEL SUELO DE SALAS DE LOS INFANTES	15
2.3	CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN Y DEL ARTÍCULO 173 DEL REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN	18
2.3.1	JUSTIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 58 DE LA LCYL Y DEL ARTÍCULO 173 DEL RUCyL EN LA MODIFICACIÓN AMPLIACIÓN SUELO URBANO SU	19
2.3.2	PROPIETARIOS TITULARES DE LA PARCELA CATASTRAL Nº 09341A503055200000RO	20
2.4	ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN SOBRE EL MODELO TERRITORIAL DEFINIDO EN LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO VIGENTES Y SOBRE LA ORDENACIÓN GENERAL VIGENTE	20
2.5	AFECCIÓN DE LA MODIFICACIÓN A ÁREAS SOMETIDAS A RIESGOS NATURALES O TECNOLÓGICOS	21
2.6	AFECCIÓN SOBRE EL DESPLIEGE DE LAS REDES PÚBLICAS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICAS	21
2.7	AFECCIÓN SOBRE EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO	21
2.8	AFECCIÓN SOBRE LA LEY 5/2009, DE RUIDO DE CYL	22
2.9	INFORME DE SOSTEBILIDAD ECONÓMICA-ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO	22
2.10	RESUMEN EJECUTIVO	22
2.11	CONSIDERACIONES FINALES	23
	PLANOS - DOCUMENTACIÓN GRÁFICA	24

APROBADO PROVISIONALMENTE POR EL AYUNTAMIENTO.
PLENO DE SALAS DE LOS INFANTES.
FECHA 27 DE MARZO DE 2025.
EL SECRETARIO.

APROBADO INICIALMENTE POR EL AYUNTAMIENTO.
PLENO DE SALAS DE LOS INFANTES.
FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024.
EL SECRETARIO.

Doc. Validación: 9DKKGEYJWL CNL09N56D542555
https://sede.bocyl.es/validador/validarDoc.asp
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 34





APROBADO PROVISIONALMENTE POR EL AYUNTAMIENTO.
PLENO DE SALAS DE LOS INFANTES.
FECHA 27 DE MARZO DE 2025.
EL SECRETARIO.

APROBADO INICIALMENTE POR EL AYUNTAMIENTO.
PLENO DE SALAS DE LOS INFANTES.
FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024.
EL SECRETARIO.

2.- MEMORIA VINCULANTE



Cod. Validación: 9DKKGGYJWL CNLQ9N56D542555
<https://sede.bocyl.es/validar>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 34



MODIFICACIÓN PUNTUAL
NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES DE SALAS DE LOS INFANTES (Burgos)

RECLASIFICACIÓN DE SUELO NO URBANIZABLE COMÚN A SUELO URBANO CONSOLIDADO

1 MEMORIA VINCULANTE

1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA

De conformidad con lo señalado en el artículo 169.3.b.2º del RUCyL, se justifica a continuación la modificación propuesta.

1.1.1 CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN, ACREDITACIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO Y ARGUMENTOS SOCIO-ECONÓMICOS

El Municipio de Salas de los Infantes cuenta con *NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES* aprobadas definitivamente con fecha 6 de abril de 1998 y su publicación en BOCYL el 13 de mayo de 1998.

La modificación únicamente afecta parcialmente a una parcela rústica con referencia catastral 09341A503055200000RO que se encuentra clasificada como *Suelo No Urbanizable Común*.

En una modificación puntual previa de las NN.SS. de la localidad se modificó la parcela al otro lado del camino rural frente a la parcela en iguales condiciones (*Modificación Puntual de las NN.SS. para Reclasificar parte de una Parcela de SNUC a SUC. 918 m² de fecha 02/11/2017 - publicación en BOCYL 27/11/2017*), por lo que se entiende que, contando con iguales características, es posible su modificación.

La zona donde se ubica la superficie de la parcela objeto de la reclasificación se encuentra junto a una zona con Ordenanza de Casco Antiguo y cumple con los *Criterios de clasificación como Suelo Urbano* del artículo 23 del RUCyL (apartados 1a) y 1b)) “contando a una distancia menor de 50 metros de instalaciones de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica y con acceso, en forma de vía abierta al uso público y transitable por vehículos automóviles”. Además, puede incluirse en la **categoría de Suelo Urbano Consolidado** de acuerdo al apartado 1.a) del artículo 25 del RUCyL ya que “puede puedan alcanzar la condición de solar mediante actuaciones de gestión urbanística aislada”.

En la citada modificación anterior se definió el nuevo ancho del vial existente mediante cesiones hasta un ancho de 6 m como continuación de la Calle Santa Cecilia y en iguales condiciones.

Además, como así se refleja en la documentación gráfica, cuenta con los servicios urbanos a pie de parcela de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica.

APROBADO PROVISIONALMENTE POR EL AYUNTAMIENTO.
PLENO DE SALAS DE LOS INFANTES.
FECHA 27 DE MARZO DE 2025.
EL SECRETARIO.

APROBADO INICIALMENTE POR EL AYUNTAMIENTO.
PLENO DE SALAS DE LOS INFANTES.
FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024.
EL SECRETARIO.

Doc. Validación: 9DRKGEYJWL CNL09M4D542555
https://sede.bocyl.es/boj/validar.do
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 34





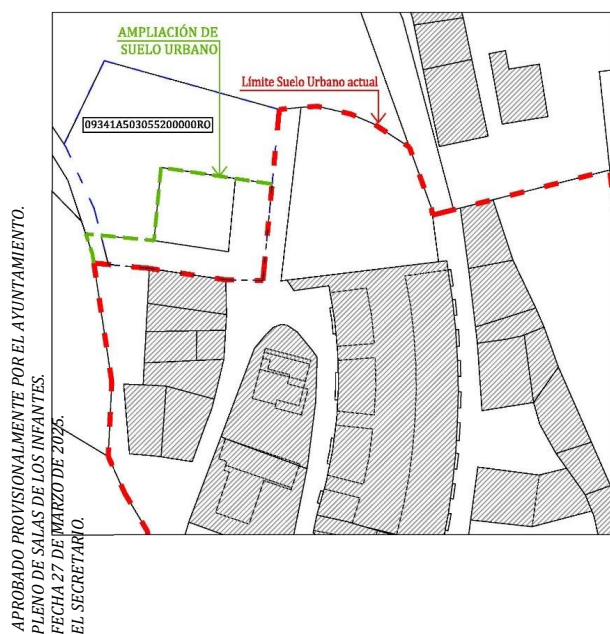
MODIFICACIÓN PUNTUAL
NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES DE SALAS DE LOS INFANTES (Burgos)

RECLASIFICACIÓN DE SUELO NO URBANIZABLE COMÚN A SUELO URBANO CONSOLIDADO

Por tanto:

- El terreno está integrado de forma legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios de un núcleo de población, y por tanto cuenta con acceso público integrado en la malla urbana y con servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica
- Cuenta con las condiciones suficientes y adecuadas para servir tanto a las construcciones e instalaciones existentes como a las que prevea o permita el planeamiento urbanístico, sin perjuicio de que hayan existido en el pasado o de que se prevea su existencia futura.
- Están disponible a una distancia máxima de 50 m de la parcela, y en el caso del acceso, en forma de vía abierta al uso público y transitable por vehículos automóviles.

La ubicación en una calle donde uno de los frentes y las parcelas anexas estén dentro de la *Ordenanza de Casco Antiguo CA-U2* y en un entorno totalmente edificado, hace que la modificación afiance el carácter del núcleo consolidado de la parcela objeto de la modificación.



**EDIFICACIONES CONSOLIDADAS EN EL
ENTORNO DE LA MODIFICACIÓN**

APROBADO INICIALMENTE POR EL AYUNTAMIENTO.
PLENO DE SALAS DE LOS INFANTES.
FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024.
EL SECRETARIO.

Doc. Validación: 9DXKGEYJWL CNL09N56D542555
https://sede.bocyl.es/boe/validar_documento.asp
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 34





MODIFICACIÓN PUNTUAL
NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES DE SALAS DE LOS INFANTES (Burgos)

RECLASIFICACIÓN DE SUELO NO URBANIZABLE COMÚN A SUELO URBANO CONSOLIDADO

Esta ubicación entre parcelas con Ordenanza de Casco Antiguo y en un ámbito con edificaciones consolidadas, ahonda en el interés general de la modificación por la posibilidad de favorecer la consolidación del núcleo urbano existente, recuperando los espacios vacíos insertos en la propia trama urbana y ampliando el límite del suelo urbano conforme a un desarrollo natural de la población.

La propuesta que se plantea se dirige a precisar determinaciones en la trama urbana consolidada, asegurando la continuidad de acciones ya iniciadas y prácticamente desarrolladas desde hace décadas en el tejido urbano. Se procura con ello lograr posibilidades de desarrollo y gestión del ámbito de suelo y no dificultar la implementación de las necesarias inversiones privadas ni el asentamiento de población.

Es por ello que el promotor de la presente modificación la considera oportuna para adaptar las NN.SS. a la realidad de la localidad incrementando las posibilidades de desarrollo edificatorio del entorno rural, contribuyendo al desarrollo urbano del municipio y facilitando con ello un impulso de actividad y fijación de población.

Este cambio no supone ninguna merma en la calidad de vida de la población dándose en un contexto donde el equilibrio entre lo residencial y lo productivo es más que correcto.

La ubicación de la parcela tampoco tiene limitación alguna en el ámbito de la aplicación del apartado 5 del artículo 36 del Decreto 16/2005, de 10 de febrero, por el que se regula la policía sanitaria mortuoria en la Comunidad de Castilla y León, ya que en su apartado c) la distancia mínima a los cementerios de las futuras edificaciones y las reconstrucciones o ampliaciones de las existentes para poblaciones menores de 5.000 habitantes es 15 m.

La Modificación Puntual de la NN.SS. de Salas de los Infantes se considera por tanto justificada pretendiéndose únicamente la correcta y eficaz gestión del suelo, como misión específica y propia de la actividad planificadora.

Se estiman así plenamente justificadas las razones de conveniencia y oportunidad que motivan su redacción, contribuyendo a posibilitar el desarrollo urbanístico.

APROBADO PROVISIONALMENTE POR EL AYUNTAMIENTO.
PLENO DE SALAS DE LOS INFANTES.
FECHA 27 DE MARZO DE 2025.
EL SECRETARIO.

APROBADO INICIALMENTE POR EL AYUNTAMIENTO.
PLENO DE SALAS DE LOS INFANTES.
FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024.
EL SECRETARIO.

Url: Validación: 9DKKGEYJWL CNL09N5D542555
<https://sede.bocyl.es/validador/validar.asp>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 34





MODIFICACIÓN PUNTUAL
NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES DE SALAS DE LOS INFANTES (Burgos)
RECLASIFICACIÓN DE SUELO NO URBANIZABLE COMÚN A SUELO URBANO CONSOLIDADO



Ubicación de los servicios existentes

Parcela objeto de la modificación



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE UBICACIÓN DE SERVICIOS Y ACCESOS

APROBADO PROVISIONALMENTE POR EL AYUNTAMIENTO.
PLENO DE SALAS DE LOS INFANTES.
FECHA 27 DE MARZO DE 2025.
EL SECRETARIO.

APROBADO INICIALMENTE POR EL AYUNTAMIENTO.
PLENO DE SALAS DE LOS INFANTES.
FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024.
EL SECRETARIO.

Doc. Validación: 9DXK6GYJWL CNL09M56D542555
https://sede.bocyl.es/validar/9DXK6GYJWL CNL09M56D542555
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 34





MODIFICACIÓN PUNTUAL
NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES DE SALAS DE LOS INFANTES (Burgos)

RECLASIFICACIÓN DE SUELO NO URBANIZABLE COMÚN A SUELO URBANO CONSOLIDADO

2.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DE LAS NN.SS. QUE SE ALTERAN

2.2.1 REDACCIÓN ACTUAL Y REDACCIÓN MODIFICADA

RECLASIFICACIÓN DE SUELO NO URBANIZABLE COMÚN A SUELO URBANO CONSOLIDADO

A. MODIFICACIÓN DEL PLANO 07 - CLASIFICACIÓN DEL SUELO DE SALAS DE LOS INFANTES MODIFICACIÓN DEL PLANO 09 - CALIFICACIÓN DEL SUELO DE SALAS DE LOS INFANTES

Se detalla a continuación el ámbito de la modificación con la clasificación actual y la propuesta
Se complementa esta información en el apartado *PLANOS – Documentación gráfica* del presente documento.

(Se incluyen EXTRACTOS DE LOS PLANOS 07, 09 y C8)

APROBADO PROVISIONALMENTE POR EL AYUNTAMIENTO.
PLENO DE SALAS DE LOS INFANTES.
FECHA 27 DE MARZO DE 2025.
EL SECRETARIO.

APROBADO INICIALMENTE POR EL AYUNTAMIENTO.
PLENO DE SALAS DE LOS INFANTES.
FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024.
EL SECRETARIO.

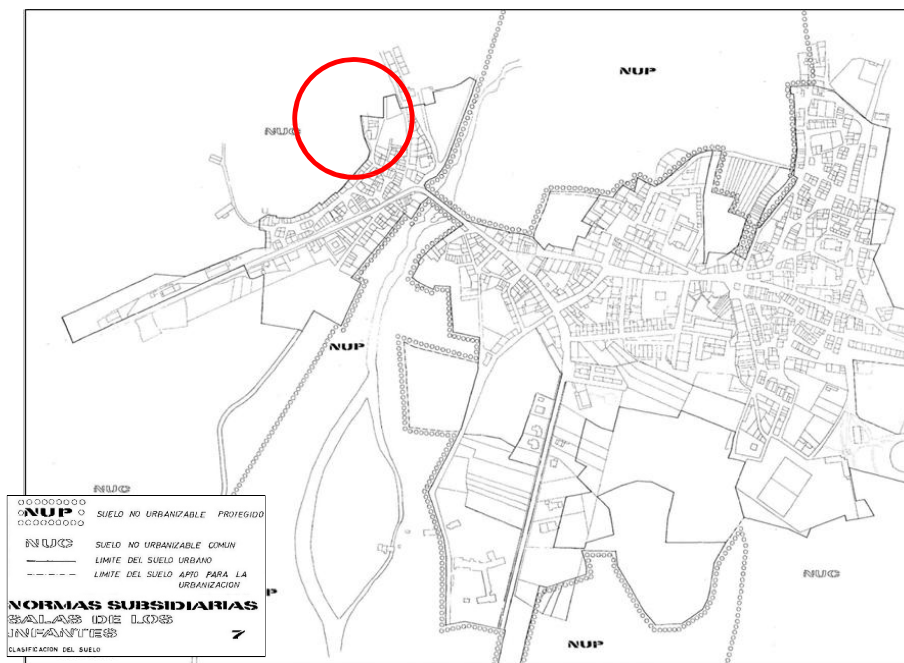
Doc. Validación: 9DXKGEYJWL CNLQ9N56D542555
<https://sede.bocyl.es/verificaci%C3%B3n/verificaci%C3%B3n.aspx?codigo=9DXKGEYJWL>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 34



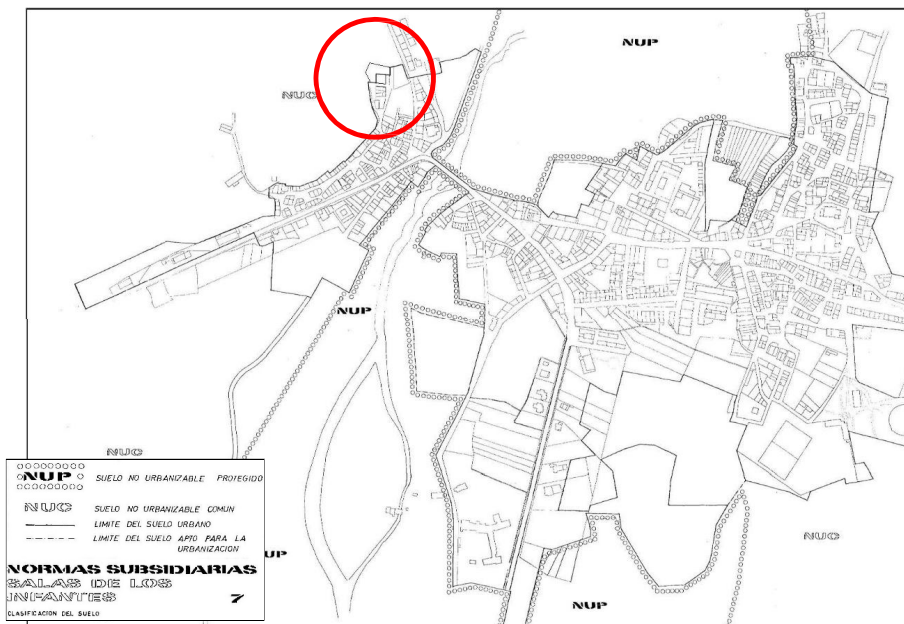


MODIFICACIÓN PUNTUAL
NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES DE SALAS DE LOS INFANTES (Burgos)

RECLASIFICACIÓN DE SUELO NO URBANIZABLE COMÚN A SUELO URBANO CONSOLIDADO



Plano 07 – CLASIFICACIÓN DEL SUELO Actual según las NN.SS. – SUELO NO URBANIZABLE COMÚN



Plano 07 – CLASIFICACIÓN DEL SUELO Modificado según las NN.SS. – SUELO NO URBANIZABLE COMÚN

APROBADO PROVISIONALMENTE POR EL AYUNTAMIENTO.
PLENO DE SALAS DE LOS INFANTES.
FECHA 27 DE MARZO DE 2025.
EL SECRETARIO.

APROBADO INICIALMENTE POR EL AYUNTAMIENTO.
PLENO DE SALAS DE LOS INFANTES.
FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024.
EL SECRETARIO.

Doc. Validación: 9DKKGEYJWL CNLQ9N5D542555
https://sede.bocyl.es/validacion/9DKKGEYJWL
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 19 de 34





MODIFICACIÓN PUNTUAL
NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES DE SALAS DE LOS INFANTES (Burgos)

RECLASIFICACIÓN DE SUELO NO URBANIZABLE COMÚN A SUELO URBANO CONSOLIDADO



Plano 09 – CALIFICACIÓN DEL SUELO y Plano C8 Actual según las NN.SS



Plano 09 - CALIFICACIÓN DEL SUELO y Plano C8 Modificado según las NN.SS

Ordenación PROPUESTA según las NN.SS. - ORDENANZA CASCO ANTIGUO CA-U2

APROBADO PROVISIONALMENTE POR EL AYUNTAMIENTO.
PLENO DE SALAS DE LOS INFANTES.
FECHA 27 DE MARZO DE 2025.
EL SECRETARIO.

APROBADO INICIALMENTE POR EL AYUNTAMIENTO.
PLENO DE SALAS DE LOS INFANTES.
FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024.
EL SECRETARIO.

Cód. Validación: 9DKKG6YJWLCNLQGN58D542555
Verificación: <https://salaselosinantes.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 20 de 34





MODIFICACIÓN PUNTUAL
NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES DE SALAS DE LOS INFANTES (Burgos)

RECLASIFICACIÓN DE SUELO NO URBANIZABLE COMÚN A SUELO URBANO CONSOLIDADO

2.3 CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN Y DEL ARTÍCULO 173 DEL REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN

Es importante señalar que las modificaciones que se introducen no suponen afecciones o reducción de suelos públicos o dotacionales.

La letra d) del apartado 3 del artículo 58 de la Ley 5/1999, modificada por la Ley 7/2014 de Medidas de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, dice **“La aprobación de las modificaciones que aumenten el volumen edificable o la densidad de población, o que cambien el uso del suelo, requerirá un incremento proporcional de las dotaciones urbanísticas públicas en el entorno próximo, salvo cuando, en actuaciones de regeneración y renovación urbana, se acredite el mayor interés público de otra solución.”**

El apartado 1 del artículo 173 del Decreto 22/2004 por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, modificado por el Decreto 6/2016, dice que

1. Para la aprobación de las modificaciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico que aumenten el volumen edificable o el número de viviendas previstos, o que cambien el uso del suelo, debe hacerse constar en el expediente la identidad de los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a la aprobación inicial de la modificación, y deben incrementarse proporcionalmente las reservas de suelo para espacios libres públicos y demás dotaciones urbanísticas situadas en la unidad urbana donde se produzca el aumento, o en un sector de suelo urbano no consolidado o urbanizable colindante. A tal efecto:

b) En el resto del suelo urbano consolidado, debe exigirse un incremento de las reservas cuando aumente el número de viviendas en 5 ó más, o cuando aumente el volumen edificable de forma que la superficie edificable con destino privado se incremente 500 metros cuadrados o más. En tal caso debe aplicarse el más restrictivo de los siguientes módulos:

1.º- Cuando se aumente la superficie edificable, por cada 100 m² de aumento debe exigirse una reserva de 20 m² de suelo para espacios libres públicos, más una plaza de aparcamiento de uso público.

2.º- Cuando se aumente el número de viviendas, por cada nueva vivienda debe exigirse una reserva de 20 m² para espacios libres públicos, más una plaza de aparcamiento de uso público.

APROBADO PROVISIONALMENTE POR EL AYUNTAMIENTO.
PLENO DE SALAS DE LOS INFANTES.
FECHA 27 DE MARZO DE 2025.
EL SECRETARIO.

APROBADO INICIALMENTE POR EL AYUNTAMIENTO.
PLENO DE SALAS DE LOS INFANTES.
FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024.
EL SECRETARIO.

Doc. Validación: 9DKKGBH7WLCR09N56D542855
https://sede.bocyl.es/portal/verificarfirma
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 21 de 34





MODIFICACIÓN PUNTUAL
NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES DE SALAS DE LOS INFANTES (Burgos)

RECLASIFICACIÓN DE SUELO NO URBANIZABLE COMÚN A SUELO URBANO CONSOLIDADO

2.3.1 JUSTIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 58 DE LA LCYL Y DEL ARTÍCULO 173 DEL RUCyL EN LA MODIFICACIÓN AMPLIACIÓN SUELO URBANO SU

La superficie ampliada de Suelo Urbano dentro de la parcela catastral número 09341A503055200000RO es de 574,35 m² divididos de la siguiente manera:

- Suelo Urbano con Ordenanza CA-U2 249,94 m²
- Vial Público 324,41 m²

De acuerdo el artículo 24) Normas particulares para el casco antiguo (CA), la edificabilidad viene dada de acuerdo a las Normas de carácter general de las Normas Subsidiarias Municipales de la localidad:

Artículo 18) Condiciones de aprovechamiento.

18.1) Ocupación: Se permite la total ocupación de las parcelas en suelo urbano, dentro de las alineaciones oficiales con la vía pública, los fondos máximos establecidos y los retranqueos obligatorios a linderos.

18.3) Fondos: Se establece un fondo máximo de 16 metros contados a partir de la alineación de la parcela con la vía pública, salvo en los casos de patios de manzana cuya alineación interior obligatoria se establece en la documentación gráfica de las Normas.

En planta baja podrá ocuparse todo el fondo del solar. No se permite la realización de vuelos, cerrados o abiertos, por detrás del fondo máximo autorizado.

Para el caso de la zona ampliada de Suelo Urbano edificable, la superficie máxima edificable sería la siguiente:

Superficie ampliada de S.U.	249,94 m ²
Planta Baja	Se permite toda la ocupación del solar
Plantas Altas	Fondo máximo de 16 metros.

De acuerdo a la configuración de la ampliación de S.U., es posible la edificación completa de la parcela en dos plantas y, por tanto:

SUPERFICIE MÁXIMA EDIFICABLE	249,94 m ² x 2 = 499,88 m ²	< 500 m ²
------------------------------	---	----------------------

La parcela mínima también viene dada por las Normas de carácter general de las Normas Subsidiarias Municipales de Salas de los Infantes:

Artículo 18) Condiciones de aprovechamiento.

18.5) Parcela mínima: La superficie mínima de parcela será de 100 m², en el caso de nueva parcelación. En otros casos se admitirán las parcelas ya existentes.

Para el caso de la zona de Suelo Urbano edificable, el número de parcelas en el que se podría dividir la ampliación de suelo sería:

Superficie ampliada de S.U.	249,94 m ²
Parcela mínima	100 m ²

Y, por tanto:

NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS	249,94 m ² / 100 m ² = 2	< 5 Viviendas
----------------------------	--	---------------

APROBADO PROVISIONALMENTE POR EL AYUNTAMIENTO.
PLENO DE SALAS DE LOS INFANTES.
FECHA 27 DE MARZO DE 2025.
EL SECRETARIO.

APROBADO INICIALMENTE POR EL AYUNTAMIENTO.
PLENO DE SALAS DE LOS INFANTES.
FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024.
EL SECRETARIO.

Validación: 9DKKGEYJWL CNLQ9N56DS42555
https://sede.bocyl.es/boj/validar/9DKKGEYJWL
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 22 de 34





MODIFICACIÓN PUNTUAL
NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES DE SALAS DE LOS INFANTES (Burgos)

RECLASIFICACIÓN DE SUELO NO URBANIZABLE COMÚN A SUELO URBANO CONSOLIDADO

La modificación prevista en este documento no tiene como consecuencia un incremento del volumen edificado y del número de viviendas previstas en el conjunto del suelo urbano y urbanizable clasificado en una cuantía que supere el límite establecido en el artículo 173 del RUCyL. Y es por ello que no es necesaria la previsión de nuevas superficies destinadas a espacios libres públicos y demás dotaciones urbanísticas.

2.3.2 PROPIETARIOS TITULARES DE LA PARCELA CATASTRAL Nº 09341A503055200000RO

De acuerdo a lo determinado en el citado apartado 1 del artículo 173 del Decreto 22/2004 por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se hace constar en el expediente los titulares de otros derechos reales sobre la finca afectada con referencia catastral 09341A503055200000RO durante los cinco años anteriores a la aprobación inicial de la modificación.

2.4 ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN SOBRE EL MODELO TERRITORIAL DEFINIDO EN LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO VIGENTES Y SOBRE LA ORDENACIÓN GENERAL VIGENTE

La presente modificación propuesta de las NN.SS. de Salas de los Infantes no altera su carácter y pese a modificar las determinaciones de ordenación general y resulta de escasa entidad en relación al conjunto del suelo urbano actual, mejorando además la trama viaria existente de acuerdo al artículo 120.1.b) del RUCyL y con ello la accesibilidad circulación de vehículos en esta zona de borde de suelo urbano objeto de la modificación.

La citada modificación no modifica el modelo territorial definido en los instrumentos de ordenación del territorio vigentes y suponen además una adaptación tanto a las necesidades propias del municipio como a los requerimientos legislativos de la Normativa Urbanística de rango superior como son la Ley de Urbanismo de Castilla y León, el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con ámbito provincial de Burgos.

APROBADO PROVISIONALMENTE POR EL AYUNTAMIENTO.
PLENO DE SALAS DE LOS INFANTES.
FECHA 27 DE MARZO DE 2025.
EL SECRETARIO.

APROBADO INICIALMENTE POR EL AYUNTAMIENTO.
PLENO DE SALAS DE LOS INFANTES.
FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024.
EL SECRETARIO.

Url: Validación: 9DKKGEYJWL CNL09N56DS42555
https://sede.bocyl.es/validador/validar.asp?codigo=9DKKGEYJWL
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 23 de 34





MODIFICACIÓN PUNTUAL
NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES DE SALAS DE LOS INFANTES (Burgos)

RECLASIFICACIÓN DE SUELO NO URBANIZABLE COMÚN A SUELO URBANO CONSOLIDADO

2.5 AFECCIÓN DE LA MODIFICACIÓN A ÁREAS SOMETIDAS A RIESGOS NATURALES O TECNOLÓGICOS

Cumplimiento de la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León

Apartado 1 del Artículo 12 La Ordenación del territorio y el urbanismo como prevención de los riesgos (redactado por la disposición final novena de la Ley 19/2010, 22 diciembre, de Medidas Financieras y de Creación del Ente Público Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León)

1. Los instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento urbanístico general y sus revisiones serán sometidos a informe preceptivo del órgano competente en materia de protección ciudadana, en relación con las situaciones de riesgo que pueda provocar el modelo territorial adoptado en ellos. Los demás instrumentos de planeamiento urbanístico, así como las **modificaciones** de cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico, **se someterán también a dicho informe cuando afecten a áreas sometidas a riesgos naturales o tecnológicos, que hayan sido delimitadas por la administración competente para la protección de cada riesgo. En otro caso, se hará constar la ausencia de afección en la memoria del instrumento de planeamiento.**

[...]

El objeto del informe sería delimitar, esclarecer y analizar los posibles riesgos, tanto naturales como tecnológicos, a los que puede verse afectados los terrenos objeto de la Modificación Puntual de las NN.SS. de Salas de los Infantes presentada.

En este sentido la modificación no produce cambios en la estructura urbana consolidada sino únicamente una reclasificación de una única parcela incorporándola al Suelo Urbano Consolidado.

Por tanto, **la modificación no se ve afectada por posibles cambios en el comportamiento del medio físico y tecnológico del término municipal a resultas de las determinaciones de planeamiento modificadas, por lo que no es necesario establecer ningún tipo de medidas especiales ante situaciones de riesgo.**

2.6 AFECCIÓN SOBRE EL DESPLIEGE DE LAS REDES PÚBLICAS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICAS.

No se ve afectado ningún elemento de las redes públicas de comunicación electrónica.

2.7 AFECCIÓN SOBRE EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.

No se ve afectado ningún elemento del patrimonio arqueológico.

APROBADO PROVISIONALMENTE POR EL AYUNTAMIENTO.
PLENO DE SALAS DE LOS INFANTES.
FECHA 27 DE MARZO DE 2025.
EL SECRETARIO.

APROBADO INICIALMENTE POR EL AYUNTAMIENTO.
PLENO DE SALAS DE LOS INFANTES.
FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024.
EL SECRETARIO.

Url: Validación: 9DXKGEYJWL CNL09N56DS-2555
https://sede.bocyl.es/portal/validar/validar.asp
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 24 de 34





MODIFICACIÓN PUNTUAL
NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES DE SALAS DE LOS INFANTES (Burgos)

RECLASIFICACIÓN DE SUELO NO URBANIZABLE COMÚN A SUELO URBANO CONSOLIDADO

2.8 AFECCIÓN SOBRE LA LEY 5/2009, DE RUIDO DE CYL.

No se ve afectado ningún elemento a tener en cuenta respecto de la Ley 5/2009.

- JUSTIFICACIÓN DEL ART. 7 DE LA LEY 5/2009, DE RUIDO DE CYL

El área de intervención de la presente Modificación Puntual no está afectada por ninguna zona de servidumbre acústica por lo que no hay impedimento para conseguir los objetivos de calidad acústica para ruido ambiental aplicables a áreas exteriores.

2.9 INFORME DE SOSTEBILIDAD ECONÓMICA-ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO

La modificación planteada amplía la posibilidad de edificación en el municipio lo que posibilita sus posibilidades de desarrollo e indirectamente sus condiciones económicas, no estimándose ningún coste para la Hacienda Municipal u otras Haciendas Públicas.

2.10 RESUMEN EJECUTIVO

Se propone la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias Municipales de Salas de los Infantes (Burgos) en el siguiente ámbito:

- **Ampliar la superficie de Suelo Urbano** con la **reclasificación de Suelo No Urbanizable Común a Suelo Urbano Consolidado** en una superficie de suelo de 574,35 m² (249,94 m² en Suelo Urbano con Ordenanza CA-U2 y el resto, 324,41 m² en Vial Público) en parte de la parcela con referencia catastral **09341A503055200000RO**.

Se suspende el otorgamiento de licencias urbanísticas citadas en los párrafos 1º, 2º, 3º y 4º de la letra a) y 1º y 2º de la letra b) del artículo 288 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, modificado por el Decreto 6/2016, en el área donde se altera la clasificación urbanística o la determinación de ordenación a que hace referencia la presente modificación puntual planteada, en decir, en la siguiente parcela:



Polígono 503 Parcela 5520 – Paraje Corralitos, Salas de los Infantes (Burgos)

APROBADO PROVISIONALMENTE POR EL AYUNTAMIENTO.
PLENO DE SALAS DE LOS INFANTES.
FECHA 27 DE MARZO DE 2025.
EL SECRETARIO.

APROBADO INICIALMENTE POR EL AYUNTAMIENTO.
PLENO DE SALAS DE LOS INFANTES.
FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024.
EL SECRETARIO.

Doc. Validación: 9DKKGEYJWL CNL09N56D542555
https://sede.bocyl.es/validar/9DKKGEYJWL
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 25 de 34





MODIFICACIÓN PUNTUAL
NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES DE SALAS DE LOS INFANTES (Burgos)

RECLASIFICACIÓN DE SUELO NO URBANIZABLE COMÚN A SUELO URBANO CONSOLIDADO

La suspensión *no afecta a actos del suelo conformes tanto al régimen urbanístico vigente como a las determinaciones del instrumento que motiva la suspensión (artículo 156, apartado 3.b) y comenzará al día siguiente de la publicación oficial del acuerdo que la produce, y se mantendrá de acuerdo al apartado 5 del artículo 156 el RUCyL.*

2.11 CONSIDERACIONES FINALES

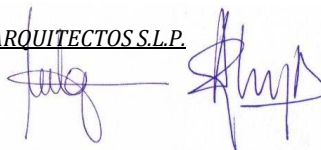
La presente Modificación Puntual cumple las determinaciones de la Normativa Urbanística vigente y sus reglamentos de desarrollo, en particular la *Ley y Reglamento de Urbanismo de Castilla y León*. Tras su tramitación y aprobación la Modificación propuesta pasará a formar parte de las determinaciones de las NN.SS. de Salas de los Infantes.

Con la presente memoria y la documentación gráfica adjunta que se acompaña, queda definido este documento para su aprobación.

En Salas de los Infantes, julio de 2024

PROMOTOR –Don Manuel Rojo Blanco

ARQUITECTAS - Mariluz y Alicia García del Hoyo - G. DEL HOYO ARQUITECTOS S.L.P.



APROBADO PROVISIONALMENTE POR EL AYUNTAMIENTO.
PLENO DE SALAS DE LOS INFANTES.
FECHA 27 DE MARZO DE 2025.
EL SECRETARIO.

APROBADO INICIALMENTE POR EL AYUNTAMIENTO.
PLENO DE SALAS DE LOS INFANTES.
FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024.
EL SECRETARIO.

Doc. Validación: 9DKKGEYJWL CNLQ9N58D542555
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 26 de 34

